

8 ביוני 2026

לכבוד

ח"כ שמחה רוטמן

יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט

שלום רב,

הנדון: הערות מטעם הסניגוריה הציבורית באשר להצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי (מינוי, כהונה, תפקידים וסמכויות), התשפ"ו-2026

הסניגוריה הציבורית מעלה בזאת את הערותיה על הכתב לקראת דיוני הוועדה להכנת הצעת החוק שבנדון לקריאה שנייה ושלישית, וזאת בהמשך להערות שהועלו על ידי נציג הסניגוריה בעל-פה בדיוני הוועדה בהכנה לקריאה הראשונה.

הצעת החוק מבקשת לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ובמסגרת זאת להפקיד את מירב הסמכויות בתחום הפלילי בידי התובע הכללי (תוך ביטול משרת פרקליט המדינה). הסניגוריה הציבורית אינה מביעה עמדה מוסדית באשר לעצם מהלך הפיצול, שיש לו יתרונות וחסרונות, אך מביעה חששות כבדים באשר לפרטי ההסדר המתגבש ולפוטנציאל ההשפעה שלו על זכויות חשודים, נאשמים ואסירים. כך, הסניגוריה הביעה חשש שההסדר במתכונתו הנוכחית מביא לתוצאה הפוכה דווקא בתחום הרגיש והפוגעני של המשפט הפלילי, בשל "ריכוז הכוח" בתחום זה בידי גורם אחד – התובע הכללי – שהוא בעל תפיסה וראייה תביעתית צרה (הדברים אמורים במיוחד לעניין שורה של סמכויות פוגעניות או "מבקרות/מרסנות" שיועברו מידי היועמ"ש לתובע הכללי, ורלוונטיים ביתר שאת בהתחשב במגמה ההולכת וגוברת של הרחבת סמכויות האכיפה); שלנוכח חלק מהסעיפים המוצעים, ההסדר אינו כולל ערובות מספקות להבטחת העצמאות הן של היועמ"ש והן של התובע הכללי; ושהצעת החוק אינה נותנת מענה לבעיית השיוך הארגוני של התביעה המשטרתית והפיקוח החסר עליה, ובמובנים מסוימים ההסדר המתגבש אף עלול להחריף בעיה זו. להלן נרחיב:

1. **הערותנו המרכזיות ביחס להסדר במתכונתו הנוכחית מתייחסות ל"ריכוז הכוח" בידי התובע הכללי:** הרצון לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה במתכונת המוצעת, בין היתר לנוכח ריכוז הסמכויות הרבות שבידיו, מוביל דווקא לתוצאה בעייתית בה התובע הכללי הוא זה שיחזיק ברוב המוחלט של הסמכויות הקשורות להליך הפלילי. המדובר בסמכויות רגישות ורבות עוצמה אשר יופקדו אצל גורם בעל ראייה תביעתית צרה, ומתוקף תפקידו יתקשה לשקול שיקולים רחבים יותר הנוגעים למשל לזכויות חשודים, נאשמים ואסירים. לאור זאת, הסניגוריה הציבורית הציעה בדיוני הוועדה שלא לבטל את תפקיד פרקליט המדינה, וכן למנות

"מעליו" תובע כללי אשר יוכל לשקול שיקולי רוחב של האינטרס הציבורי שלא בהכרח ישרתו את התביעה (בדומה לתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה בכובעו כתובע הכללי כיום). להערכתנו, המבנה המוצע יפגע במנגנוני הריסון, הפיקוח והבקרה הנדרשים לעניין הפעלת הסמכויות בתחום הפלילי והלבר-פלילי.

2. היבט נוסף שעליו עמדה הסניגוריה הציבורית הוא **שהצעת החוק לא בהירה דיה לעניין השלכות המהלך המוצע על תחום החקיקה הפלילית**. הסעיפים שהיו אמורים להסדיר סוגיה זו הושמטו מנוסחה המעודכן של הצעת החוק. מחד, דברי ההסבר להצעת החוק מציינים כי הייעוץ המשפטי לממשלה יהיה אחראי בין היתר לסיוע בהכנת הצעות חוק ממשלתיות וחקיקת משנה (לא צוין דבר ביחס לחוות דעת על חקיקה פרטית). מאידך, הן מלשון החוק והן מדברי ההסבר, משתמע כי כל סמכות בתחום המשפט הפלילי תוכפף לתובע הכללי ובכך החשש שהעלתה הסניגוריה בדבר "ריכוז הכוח" בידי התביעה הכללית עלול להתעורר גם לעניין תחום החקיקה הפלילית, ולא רק לעניין ניהול ההליכים הספציפיים.

3. על רקע זה, יש לתת את הדעת לכך **שהצעת החוק אינה כוללת ערובות מספקות להבטחת עצמאותם של בעלי התפקידים הרלוונטיים**: כך למשל, הצעת החוק מעלה חשש (לכל הפחות ברמה המעשית) להתערבות השר בעבודת התובע הכללי באופן החורג מפיקוח והתווית מדיניות לגיטימיים. בהקשר זה חשוב להדגיש כי על התובע הכללי לזכות לעצמאות מלאה במסגרת תפקידו לנוכח כוחו הרב ואופי ההחלטות הרגישות הכרוכות בניהול הליכים פליליים, רבות מהן פוגעות באופן ישיר בזכויות אדם בסיסיות; הסעיפים הנוגעים למעמד חוות דעתו ותוקף החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה משליכים באופן ברור על תפקידו החשוב בשמירה על האינטרס הציבורי ובהגנה על זכויות האדם, ובכלל זה זכויות חשודים ונאשמים; כן מתעוררים קשיים בכל הנוגע לחלק מהסעיפים העוסקים בדרכי המינוי והפסקת הכהונה של נושאי משרה אלה.

4. הסדרת מעמדו ותפקידו של "מגן האינטרס הציבורי", שתחתיו ירוכזו סמכויות שונות הנתונות כיום ליועץ המשפטי לממשלה, צריכה להיעשות בשים לב לדברים שלעיל. בהקשר זה, הצעת החוק העדכנית אינה קובעת נושא תפקיד בכותרת זו, אלא מפקידה את התפקיד בידי "משנה בכיר" ליועמ"ש. בהינתן שהצעתנו שלעיל בדבר הותרת תפקיד פרקליט המדינה נדחתה, אנו סבורים כי "מגן האינטרס הציבורי" עשוי להוות גורם בעל חשיבות רבה בהיבטי הריסון, האיזון, הפיקוח והבקרה גם בתחום הפלילי. בה בעת, יש להדגיש כי מכאן גוברת החשיבות של מידת העצמאות של "מגן האינטרס הציבורי". למרות זאת, הצעת החוק קובעת כי גורם זה ימונה על ידי הממשלה ובהסכמת היועמ"ש. מנגד יש להפנות בין היתר לדוח ועדת שמגר, במסגרתו הובע חשש ממצב בו הפרקליטות תעסוק בעצמה בהשגה וערעורים על החלטותיה ללא ביקורת חיצונית במדרג גבוה יותר. כך שלעמדתנו, **נכון וראוי כי "מגן האינטרס הציבורי" תהווה דמות נבדלת ומובחנת הן מהממשלה והן מהתביעה**.

5. כידוע, רשימת הסמכויות שנדונה בדיוני הוועדה, ושעתידה להוות את התוספת הראשונה לחוק, טרם גובשה באופן סופי. על כן, להלן יפורטו בראשי פרקים סמכויות שונות, הנוגעות או נוסקות להליך הפלילי, שנכון לשקול להפקידן בידי "מגן האינטרס הציבורי" (ולו כגורם מאשר/מבקר נוסף על תובע הכללי), וכאמור תוך מתן מענה לצורך בעצמאותו המקצועית:
- א. **סמכויות מאזנות ומרסנות מול האינטרס הציבורי במובנו הרחב**, כגון אישורי העמדה לדין בתחומים רגישים כגון ביטוי; סמכויות מסוימות לעניין רישום פלילי; עיכוב הליכים וכיו"ב.
- ב. **סמכויות פיקוחיות ומבקרות**, כגון השבה לבקשה למשפט חוזר; הארכת תקופת התיישנות; הארכת פרקי זמן לניהול חקירה וטיפול התביעה בתיק; חקירת סיבות מוות.
- ג. **סמכויות בעלות פוטנציאל לפגיעה חריפה בזכות האדם להליך הוגן**, כגון סמכויות מסוימות בתחום האזנות סתר וחיפושים סמויים; אישור הארכת מעצר, טרם הגשת כתב אישום, לתקופות ממושכות וחריגות; מניעת מפגש חשוד עם עורך דין; תנאי כליאה; הגבלות על תנועה ועיסוק עקב הליך פלילי.
- ד. **סמכויות בעלות הקשרים רגישים**, כגון יחסי חוץ וביטחון המדינה.
6. הסוגיה האחרונה שנבקש להעלות במסמך זה – שבהחלט אינה אחרונה במידת חשיבותה המהותית והמעשית – היא **השלכות ההסדר המוצע על מוסד התביעה המשטרית**: למיטב הבנתנו, הצעת החוק לא עוסקת באופן מפורש בתביעה המשטרית ובשאלה האם זו תוכפף מקצועית לתובע הכללי או תפוקח על ידו. לעניין זה יוזכר כי התביעה המשטרית מטפלת כיום בלמעלה מ-90% מכלל כתבי האישום המוגשים במדינת ישראל וכפופה כיום ליועץ המשפטי לממשלה ולהנחיותיו.
7. דוח מבקר המדינה דן במערך התביעה המשטרית ועצמאותו בשנת 2019 והתייחס בהרחבה לצורך בהגברת הפיקוח של הפרקליטות על התביעה המשטרית, זאת כדי למזער את ניגוד העניינים המובנה הקיים בגוף שמהווה הן גוף חוקר והן גוף תובע. בין היתר, נכתב כי "יחסי הגומלין בין הפרקליטות לתביעה המשטרית אינם מוסדרים ומוגדרים דיים. התביעה המשטרית אכן מחויבת להוראות ולהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה. עם זאת, התובעים המשטריים מחויבים גם למדיניות המשטרית הכלל-ארגונית"¹. כחלק מהמלצות העיקריות של הדוח, קבע מבקר המדינה כי "על משרד המשפטים לבחון הקמת מנגנון שיפקח וינחה מהבחינה המקצועית את התביעה המשטרית ולהסדיר את קשרי העבודה עם התביעה המשטרית בנהלי עבודה ממוסדים שמקיימים גם מימד של פיקוח"².

¹ מבקר המדינה מערך התביעה המשטרית - שיוכו הארגוני ועצמאותו דוח שנתי 1838, 1820 (2019).
² שם, בעמ' 1820.

8. על כן, לעמדת הסניגוריה הציבורית, יש להסדיר באופן מפורש את כפיפותם של כלל מייצגי המדינה בערכאות הפליליות – ובפרט התביעה המשטרית – תחת התובע הכללי. בהקשר זה, יש להזכיר את הסעיף שהושמט מה"נוסח המתגלגל" של הצעת החוק (50ג) אשר הכפיף את כלל מייצגי התביעה (לרבות כאלה שאינם עובדי התביעה הכללית) למרותו ולפיקוחו של התובע הכללי.

בכבוד רב ובברכה,

ישי שרון, עו"ד
מנהל מחלקת חקיקה ומדיניות
הסניגוריה הציבורית הארצית

ענת מיסד כנען, עו"ד
הסניגוריה הציבורית הארצית